

1500169-67.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Elia Kinosita

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: Vara do Júri/Execuções Criminais

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... às duas condenações por crime de roubo constantes a fls. 370/372, não caracterizadoras da reincidência, o que demonstra conduta social desvirtuada e voltada para a prática de crimes violentos, bem como há se considerar que estava em cumprimento de pena em regime aberto, de modo que fixo a pena base em 2 anos; Circunstâncias agravantes ou atenuantes: há a considerar a circunstância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

Vara do Júri/Execuções Criminais

Avenida das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500169-67.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500169-67.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013939/2022 - 05º D.P. OSASCO, 22472882 - 05º D.P. OSASCO, 268/22/418 - 05º D.P. OSASCO, 2013939 - 05º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO HENRIQUE CARVALHO DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

DIEGO HENRIQUE CARVALHO DO NASCIMENTO foi denunciado e processado como incurso na sanção do artigo 121 §2º, incisos I, III, IV e VI na forma do §2º A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, na forma da Lei nº 11.340/06, sob a acusação de que, no dia 16 de janeiro de 2022, por volta das 12h30min, na Rua Serra dos Itatins nº 1088, Jardim Três Montanhas, nesta cidade e Comarca de Osasco, por motivo torpe, emprego de meio cruel, mediante asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, tentou matar Jucicleide Barbosa Reis Santos, mediante asfixia, somente não se consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que a vítima conseguiu se desvencilhar do agressor e recebeu pronto e eficaz socorro médico, sofrendo, contudo, as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 138/139 e fotografias de fls. 190/193.

O feito foi regularmente processado, sendo o réu pronunciado. Realizado hoje o julgamento decidiram os Senhores Jurados pela desclassificação da conduta inicialmente imputada ao réu, restando à Magistrada a apreciação dos fatos. Pois bem. Não obstante a vítima não tenha sido ouvida em juízo, porque não localizada, há as suas declarações na fase policial (fls. 7/8), nas quais narra com detalhes a conduta agressiva do réu, ao lhe falar que não queria mais manter relacionamento amoroso com ele, sendo este o móvel do crime, eis que lhe deu

“cotovelada, puxou os cabelos, tentou estrangular com as mãos e com um fio, jogou-a dentro do carro, pelos cabelos”.

Aliás, o próprio réu, quando ouvido na Delegacia de Polícia, admitiu o relacionamento amoroso com a vítima e o motivo do desentendimento foi a questão da continuidade ou não da relação, seja porque ele colocaria fim ou porque ela não o queria mais, configurado, portanto, o motivo torpe.

Nem se alegue que o réu sofreu algum tipo de ameaça ou constrangimento quando de sua confissão, pois além de ele mesmo ter afirmado que não o sofreu, ainda foi ouvido em audiência de custódia (fls. 59/60) e nada relatou neste sentido, de modo a não se constatar qualquer irregularidade em tal admissão extrajudicial.

A versão da vítima foi ratificada pelos Policiais Militares que atenderam à ocorrência, pois eles narraram que a vítima contou exatamente neste sentido a eles, sobre o relacionamento amoroso com o réu e as agressões que acabara de sofrer, ou seja, é de se receber como verdadeira a versão inicial de Jucicleide.

O réu nega o envolvimento amoroso com a vítima, negativa esta feita em juízo e hoje, todavia, esta versão é um tanto quanto inverossímil, pois quer fazer crer que era a vítima quem o assediava e não aceitava ser por ele rejeitada, contudo, o comportamento tão violento e agressivo do réu não se coaduna com tal versão.

Em que pese ao requerimento da defesa de desclassificação para lesão culposa, esta não restou comprovada, notadamente porque ele mesmo admitiu que puxou os cabelos da vítima, não se podendo crer que tal atitude decorreu de negligência, imprudência ou imperícia, sendo o acolhimento de tal tese.

Ante às circunstâncias do crime, é mesmo de se enquadrar a conduta do réu naquela descrita no artigo 129 §13º do Código Penal, como requerido pelo representante do Ministério Público, pois praticado contra a mulher e, no caso em exame, em decorrência de relacionamento amoroso.

A pena mínima prevista para o crime de lesão corporal descrito no §13º do artigo 129 do Código Penal, em que ora se enquadra a conduta do réu é 1 ano de reclusão;

Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: o réu ostenta maus antecedentes criminais, ante às duas condenações por crime de roubo constantes a fls. 370/372, não caracterizadoras da reincidência, o que demonstra conduta social desvirtuada e voltada para a prática de crimes violentos, bem como há se considerar que estava em cumprimento de pena em regime aberto, de modo que fixo a pena base em 2 anos;

Circunstâncias agravantes ou atenuantes: há a considerar a circunstância do motivo torpe (artigo 61, inciso II “a” do Código Penal) e a reincidência (condenação pelo crime de roubo em Peruíbe), de modo que aumento a pena em 1 ano;

Causas de aumento ou diminuição: não há a computar.

Pena final de 3 anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR DIEGO HENRIQUE CARVALHO DO NASCIMENTO no artigo 129 §13º do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Justifica-se a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, em aplicação ao disposto no artigo 33 §3º do Código Penal, ante às circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência comprovada do réu.

Outrossim, o réu ainda não alcançou lapso temporal de prisão cautelar para ser colocado em regime mais brando, conforme determina o artigo 387 §2º do Código de Processo Penal, eis que está preso há pouco mais de 10 meses, devendo cumprir 40%, ou seja, 1 ano, 2 meses e 12 dias, de modo que ainda deve resgatar

Não poderá o réu recorrer em liberdade, eis que inalterada a situação processual de outrora que ensejou a decretação da prisão cautelar, ao contrário, a sua necessidade se reforça com esta condenação, bem como pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência e de estar em cumprimento de pena, de modo que não faz jus à confiança do juízo.

Expeça-se guia de recolhimento provisória ou definitiva, caso haja ou não interposição de recurso desta sentença.

Comunique-se à VEC onde o réu cumpre as penas em regime aberto, comunicando esta condenação.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para a suspensão dos direitos políticos e lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
Sala das deliberações do Tribunal do Júri da Comarca de Osasco às 13h15min do dia 1º de dezembro de 2.022.

Élia Kinosita
Juíza Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA